

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Ця Публічна оферта (далі - Оферта) є офіційною пропозицією Виконавця укласти договір про надання інформаційних послуг на визначених нижче умовах із будь-якою дієздатною фізичною особою, яка приймає (акцептує) цю Оферту у порядку, визначеному чинним законодавством України та цією Публічною Офертою.

Перш ніж здійснити оплату, уважно ознайомтеся з умовами цієї Оферти.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.

У цій Публічній оферті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

- **Публічна оферта (Оферта)** - адресована необмеженому колу дієздатних фізичних осіб офіційна, публічна пропозиція Виконавця укласти Договір про надання інформаційних послуг на умовах, визначених у цьому документі.
- **Виконавець** - суб'єкт господарювання - оферент за цією Публічною офертою, який надає послуги на умовах цієї Оферти.
- **Користувач** - будь-яка дієздатна фізична особа (споживач), яка прийняла (акцептувала) умови цієї Оферти в порядку, встановленому цим Договором.
- **Акцепт** - повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем усіх умов цієї Оферти шляхом здійснення оплати за обраний Тарифний план через Платіжний сервіс та/або підтвердження ознайомлення за допомогою чека.
- **Спільнота** - закрита група та/або тематичні канали (гілки) у месенджері Telegram, доступ до яких надається Користувачу після здійснення Акцепту на строк оплаченого Розрахункового періоду.
- **Telegram-бот** - автоматизований програмний інтерфейс у месенджері Telegram, який використовується Виконавцем для адресації Оферти, оформлення замовлень, обробки платежів, надання доступу до Спільноти, а також для адміністрування та скасування підписки.
- **Цифровий контент (матеріали спільноти)** - усі інформаційно-консультаційні матеріали у цифровій формі, розміщені в межах Спільноти, зокрема, але не виключно: записи лекцій, інструкції, щотижневі добірки трендів, записи прямих ефірів із запрошеними експертами, текстові дописи, презентації та зворотний зв'язок.
- **Тарифний план (Тариф)** - фіксований обсяг послуг та тривалість доступу до Спільноти (на 1, 3, 6 або 12 місяців), вартість якого визначається Виконавцем та оприлюднюється на веб сайті чи в Telegram-боті.
- **Розрахунковий період** - строк (календарний період), протягом якого Користувачу надається доступ до Спільноти відповідно до обраного та оплаченого Тарифного плану.
- **Автоматичне продовження (підписка)** - механізм регулярних автоматичних безакцептних списань грошових коштів із платіжної картки Користувача за кожний наступний Розрахунковий період до моменту скасування підписки Користувачем.
- **Індивідуальна консультація** - додаткова персональна консультаційна послуга тривалістю до 60 (шестидесяти) хвилин, що входить виключно до складу Тарифного плану «12 місяців» і надається Виконавцем протягом строку дії відповідного тарифу.

- **Платіжний сервіс** - уповноважений сторонній платіжний інструмент, підключений у Telegram-боті або на веб сайті Виконавця (зокрема "Way For Pay" або інші), який забезпечує прийом та обробку платежів.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

- 1.1. Ця Оферта є публічним договором у розумінні статей 633, 641 Цивільного кодексу України та адресована необмеженому колу дієздатних фізичних осіб.
- 1.2. Оферта вважається прийнятою Користувачем (акцептованою) з моменту здійснення оплати обраного тарифу через платіжний сервіс, підключений на сайті та/або в Telegram-боті Виконавця. Оплата підтверджує, що Користувач ознайомився, зрозумів і беззастережно погодився з умовами цієї Публічної оферти.
- 1.3. Перед здійсненням оплати Користувач додатково підтверджує ознайомлення з умовами шляхом окремої активної дії (проставлення позначки/чекбоксу).
- 1.4. Ця Оферта не поширюється, не застосовується та не створює жодних зобов'язань для Виконавця щодо осіб, які є громадянами, підданими або податковими резидентами державних утворень, визнаних відповідно до законодавства України державою-агресором або державою, що здійснює збройну агресію проти України (зокрема, Російської Федерації та Республіки Білорусь) та/або включені до переліків (списків) осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) та/або здійснюють публічну підтримку, фінансування, сприяння чи виправдовування збройної агресії проти України.
- 1.5. Здійснюючи Акцепт цієї Оферти, Користувач безумовно гарантує та засвідчує Виконавцю, що він не належить до жодної з категорій осіб, зазначених у п. 1.4. цієї Оферти. У разі встановлення Виконавцем факту належності Користувача до осіб, визначених у п. 1.4. цієї Оферти, Виконавець має право в односторонньому порядку негайно відмовитися від Договору та/або припинити його виконання без попереднього повідомлення, а доступ Користувача до Спільноти, Telegram-бота та цифрового контенту анулюється остаточно та без можливості відновлення. Усі кошти, сплачені Користувачем за поточний та/або наступні розрахункові періоди, поверненню не підлягають і утримуються Виконавцем як штраф за подання недостовірних запевнень та порушення умов Договору.
- 1.6. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Оферти шляхом розміщення нової редакції за адресою її постійного розташування на сайті. Нова редакція застосовується до договорів, укладених після дати її оприлюднення. До вже оплаченого та чинного розрахункового періоду підписки застосовується редакція Оферти, чинна на момент здійснення відповідної оплати.
- 1.7. Цифровий контент та інформаційні послуги в межах Спільноти можуть надаватися Виконавцем російською мовою. Оплачуючи обраний тарифний план, Користувач підтверджує, що ознайомлений з мовою надання контенту та послуг, і надає свою згоду на отримання доступу до Спільноти, зокрема, і російською мовою.

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

- 2.1. Виконавець надає Користувачу платний доступ до закритої групи (спільноти) у месенджері Telegram на строк, що відповідає обраному тарифному плану, а Користувач оплачує цей доступ на умовах цієї Оферти.

- 2.2. Обсяг цифрового контенту та інформаційних послуг зазначається Виконавцем на веб сайті. До складу доступу, який надається Користувачу можуть входити: бібліотека записаних лекцій та інструкцій; періодичні добірки трендів і новин за тематикою Спільноти; доступ до прямих ефірів із запрошеними експертами; надання зворотного зв'язку на контент Користувача від Виконавця; тематичні гілки спільноти. У тарифі "12 місяців" додатково надається індивідуальна консультація тривалістю до 60 хвилин.
- 2.3. Послуга вважається наданою в повному обсязі з моменту надання Користувачу доступу до Спільноти. Факт подальшого фактичного використання чи невикористання Користувачем наданих матеріалів на обсяг наданої послуги не впливає.
- 2.4. Доступ до Спільноти надається Користувачу одразу після успішного здійснення оплати через платіжний сервіс.

III. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

- 3.1. Тариф на доступ до Спільноти вказується Виконавцем на веб сайті чи в Telegram-боті.
- 3.2. Вартість послуг встановлюється в Євро (EUR). Для резидентів України розрахунок здійснюється у національній валюті України - гривні (UAH) за комерційним курсом банку-емітента на момент проведення транзакції. Для нерезидентів України списання коштів здійснюється у валюті карткового рахунку Користувача з конвертацією за курсом банку-емітента.
- 3.3. Оплата здійснюється Користувачем у повному обсязі авансом за обраний розрахунковий період через платіжний сервіс "Way For Pay" чи інший платіжний сервіс, обраний Виконавцем.
- 3.4. Ціна послуги вказана без урахування комісій платіжного сервісу, банку-емітента картки Користувача чи інших посередників, які можуть додатково стягуватися відповідно до умов таких третіх осіб і не контролюються Виконавцем.
- 3.5. Невикористана індивідуальна консультація, що входить до тарифу «12 місяців», втрачає чинність через 12 (дванадцять) місяців з моменту надання доступу за відповідним тарифом і надалі не надається та не компенсується.

IV АВТОМАТИЧНЕ ПРОДОВЖЕННЯ ТА ВІДМОВА ВІД ПІДПИСКИ.

- 4.1. Підписка автоматично продовжується на новий розрахунковий період на умовах обраного тарифу, якщо Користувач не скасував її в порядку, визначеному цим розділом.
- 4.2. Не пізніше ніж за 3 (три) дні до дати списання коштів за черговий розрахунковий період Користувачу надсилається відповідне сповіщення через Telegram-бот.
- 4.3. Користувач може скасувати автоматичне продовження підписки в будь-який момент самостійно, натиснувши відповідну кнопку в Telegram-боті - без необхідності додаткового звернення до Виконавця.
- 4.4. У разі скасування автоматичного продовження доступ до Спільноти зберігається до кінця вже оплаченого розрахункового періоду. Кошти за невикористану частину оплаченого періоду не повертаються.
- 4.5. Зміна тарифного плану можлива в будь-який момент після здійснення оплати шляхом відповідного звернення через Telegram-бот.

V ПРАВО НА ВІДМОВУ ВІД ДОГОВОРУ ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ.

- 5.1. Оскільки предметом цього Договору є надання цифрового контенту та послуг, які не постачаються на матеріальному носії, а доступ до Спільноти надається

автоматично та одразу після оплати, Користувач, здійснюючи оплату, надає свою попередню пряму згоду на негайне надання послуги та беззастережно визнає, що таким чином він втрачає право на відмову від Договору (право на повернення коштів протягом 14 днів).

- 5.2. Повернення сплачених коштів є винятковим заходом і здійснюється виключно у разі, якщо доступ до Спільноти не було надано Користувачу з технічної причини на боці Виконавця чи платіжного сервісу, і ця причина не була усунена Виконавцем протягом розумного строку після звернення Користувача.
- 5.3. В усіх інших випадках, включно з добровільною відмовою Користувача від подальшого користування послугою; достроковим скасуванням автоматичного продовження підписки; виключенням Користувача зі Спільноти з підстав, визначених цією Офертою, - кошти поверненню не підлягають, оскільки послуга вважається наданою в повному обсязі з моменту надання доступу.
- 5.4. У разі дострокового скасування підписки за тарифом «12 місяців» вартість уже використаної Користувачем індивідуальної консультації окремо не утримується та не повертається, оскільки повернення коштів у такому випадку не здійснюється.
- 5.5. Положення цього розділу не обмежують і не скасовують інші права споживача, які є імперативними (тобто такими, що не можуть бути виключені чи обмежені Договором) відповідно до законодавства країни постійного місця проживання Користувача.

VI ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

- 6.1. Виконавець зобов'язаний надати Користувачу доступ до Спільноти в обсязі та на умовах, визначених розділом 2 цієї Оферти, протягом усього оплаченого розрахункового періоду.
- 6.2. Виконавець має право змінювати конкретне наповнення бібліотеки матеріалів, розклад прямих ефірів та інші операційні елементи Спільноти за умови збереження загального складу та характеру послуги, визначеного п. 2.2 цієї Оферти.
- 6.3. Користувач зобов'язаний надавати достовірні дані під час оформлення замовлення та оплати, необхідні для надання доступу та ідентифікації Користувача.
- 6.4. Користувачу забороняється передавати наданий йому доступ до Спільноти третім особам у будь-якій формі (включно з передачею облікових даних, запрошень чи посилань на закриту групу).
- 6.5. Користувачу забороняється копіювати, відтворювати, розповсюджувати чи іншим чином передавати третім особам матеріали Спільноти (записи ефірів, лекції, інструкції, повідомлення учасниць тощо) у будь-якій формі та в будь-який спосіб, окрім використання в особистих, невідприємницьких цілях у межах, необхідних для власного ознайомлення. Користувачу забороняється використовувати будь-які автоматизовані системи, скрипти, програмні засоби для збору, вивантаження чи копіювання інформації та матеріалів із Спільноти або Telegram-бота.
- 6.6. Виконавець має право в односторонньому порядку виключити Користувача зі Спільноти та припинити наданий доступ без повернення сплачених коштів у разі: 1. порушення заборон, установлених п. 6.4 та п. 6.5 цієї Оферти (передача доступу третім особам, копіювання чи поширення матеріалів); 2. образливої поведінки, цькування (булінгу) чи токсичної поведінки Користувача стосовно інших учасниць Спільноти, команди Виконавця або запрошених експертів; 3.

встановлення обставин, зазначених у п. 1.4 цієї Оферти (громадянство Російської Федерації чи Республіки Білорусь або співпраця із зазначеними державами).

VII ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

- 7.1. Усі матеріали, розміщені в межах Спільноти (записи лекцій, ефірів, текстові матеріали, інструкції, дизайн та інші об'єкти), є об'єктами права інтелектуальної власності Виконавця та/або третіх осіб (авторів, запрошених експертів) і охороняються законодавством України про авторське право та суміжні права, а також відповідними міжнародними договорами.
- 7.2. Надання доступу до Спільноти не передає Користувачу жодних майнових прав інтелектуальної власності на матеріали. Користувачу надається обмежене, особисте, невиключне та таке, що не підлягає передачі, право використовувати матеріали виключно для власного особистого ознайомлення протягом строку дії доступу.
- 7.3. Будь-яке комерційне використання, відтворення, розповсюдження чи публічне доведення матеріалів Спільноти без попередньої письмової згоди Виконавця забороняється.
- 7.4. У разі виявлення фактів несанкціонованого розповсюдження, копіювання, публічного доведення матеріалів Спільноти або передачі доступу (облікових даних, посилань-запрошень) третім особам, Користувач зобов'язаний сплатити Виконавцю штраф у розмірі 1 000 (однієї тисячі) Євро (або еквівалент у гривні за курсом НБУ на день пред'явлення вимоги) за кожен випадок порушення. Сплата штрафу здійснюється Користувачем протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту направлення Виконавцем відповідної письмової чи електронної вимоги.

VIII ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

- 8.1. Виконавець не гарантує досягнення Користувачем будь-якого конкретного результату внаслідок користування Спільнотою (зокрема зростання доходу, аудиторії, кількості клієнтів чи інших показників бізнесу Користувача). Надані матеріали та консультації мають інформаційно-консультаційний характер.
- 8.2. Індивідуальна консультація, передбачена тарифом «12 місяців», є консультаційною послугою загального характеру і не є персоналізованою професійною порадою (юридичною, фінансовою, податковою чи іншою), якщо інше прямо не погоджено сторонами окремо.
- 8.3. Сукупна відповідальність Виконавця за цим договором обмежується сумою, фактично сплаченою Користувачем за поточний розрахунковий період, крім випадків, коли обмеження відповідальності не допускається імперативними нормами застосовного законодавства (зокрема у випадках умислу чи грубої необережності Виконавця).
- 8.4. Виконавець не несе відповідальності за тимчасову недоступність Спільноти, спричинену збоями в роботі платформи Telegram, платіжного сервісу чи інших третіх осіб, що не залежать від Виконавця а також у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажору), які Виконавець не міг передбачити чи відвернути розумними заходами.

IX ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ.

- 9.1. Акцептуючи цю Публічну оферту, Користувач надає Виконавцю згоду на збір, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також Регламенту (ЄС) 2016/679

Європейського Парламенту та Ради (GDPR) щодо Користувачів, які перебувають на території Європейського Союзу.

- 9.2. Володільцем (Контролером) персональних даних є Виконавець.
- 9.3. До персональних даних, що обробляються, можуть належати: ім'я, прізвище, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, нікнейм (ID) у месенджері Telegram, дані про країну місцезнаходження, а також історія платежів.
- 9.4. Метою обробки персональних даних є: належне виконання умов цього Договору (надання доступу до Спільноти, ідентифікація Користувача, надання технічної підтримки); обробка платежів та ведення бухгалтерського обліку; направлення інформаційних, сервісних та маркетингових повідомлень.
- 9.5. Правовими підставами для обробки персональних даних є необхідність виконання цього Договору та виконання юридичних обов'язків Виконавця.
- 9.6. Виконавець вживає належних технічних та організаційних заходів для захисту персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу, втрати чи розголошення. Персональні дані не передаються третім особам, за винятком: платіжних систем (сервісів еквайрингу) виключно з метою проведення транзакцій; платформи Telegram (у межах функціонування архітектури месенджера); випадків, прямо передбачених чинним законодавством України за обґрунтованим запитом компетентних державних органів.
- 9.7. Користувач має право (включаючи, але не обмежуючись): отримувати інформацію про умови надання доступу до своїх персональних даних; мати доступ до своїх персональних даних та вимагати їх оновлення/виправлення; відкликати згоду на обробку даних та реалізувати «право бути забутим» (право на видалення даних), якщо це не суперечить вимогам податкового та бухгалтерського законодавства щодо строків зберігання фінансової інформації; на переносимість даних згідно з вимогами GDPR.
- 9.8. Детальні умови щодо збору, обробки, зберігання персональних даних, а також механізми реалізації прав Користувача закріплені в окремій Політиці конфіденційності.

Х ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО ТА ЮРИСДИКЦІЯ.

- 10.1. У разі виникнення спорів чи претензій Користувач має право звернутися до Виконавця засобами, зазначеними в розділі "Реквізити Виконавця". Виконавець розглядає звернення та надає відповідь протягом розумного строку, що не перевищує 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання звернення.
- 10.2. Ця Оферта та відносини сторін регулюються законодавством України, без шкоди для імперативних (таких, що не можуть бути виключені договором) норм законодавства про захист прав споживачів країни постійного місця проживання Користувача, якщо застосування таких норм є обов'язковим відповідно до застосовного міжнародного приватного права.
- 10.3. Спори, які не вдалося вирішити шляхом переговорів, підлягають розгляду в судах України за місцезнаходженням Виконавця, без шкоди для права Користувача - споживача, який є резидентом Європейського Союзу, звернутися до суду за місцем свого постійного проживання, якщо таке право надається йому імперативними нормами застосовного законодавства.
- 10.4. Сторони беззастережно визнають належними та письмовими доказами в суді: електронні логи (log-файли) серверів Виконавця, платіжного сервісу та Telegram-бота, що фіксують дату, час, IP-адресу, факт натискання чекбоксів та

факт здійснення оплати; повідомлення, надіслані через офіційний Telegram-бот або на електронну пошту Сторін.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ.

ФОП Торжинська Юлія Володимирівна

РНОКПП 3564112900

Адреса: Україна, 65038, місто Одеса, пров. Дачний 1, буд. 4-6

Номер запису про реєстрацію: 2010350000000248166 від 09.01.2023

IBAN UA853220010000026000330055418 в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

Контакт для звернень та претензій: director@contentclubbers.com

Редакція від 28.07.2026